

Gesonderte Rang- und Durchsetzungsvereinbarung

ABC Ventures GmbH · DEF Partners GmbH · SkyFade Robotics GmbH
Vereinbarung SF/RR/2026-02 · 27. Februar 2026

1 Gegenstand

Die nachstehenden Vereinbarungen gelten jeweils gesondert zwischen der Gesellschaft und ABC für das Darlehen von 150.000 EUR sowie zwischen der Gesellschaft und DEF für das Darlehen von 100.000 EUR aus SF/BR/2026-02. Einbezogen sind vertragliche Zinsen, Verzugszinsen und Kosten dieser Forderungen. Forderungen anderer Gläubiger werden nicht erfasst.

2 Rang im Insolvenzverfahren

Jeder der beiden Gläubiger tritt mit den bezeichneten Forderungen im Rang hinter sämtliche in Paragraph 39 Absatz 1 Nummern 1 bis 5 InsO genannten Forderungen zurück. Die Beteiligten vereinbaren diesen Rang nach Paragraph 39 Absatz 2 InsO. Ein Forderungserlass wird damit nicht erklärt.

3 Durchsetzung außerhalb des Verfahrens

Außerhalb eines Insolvenzverfahrens darf Befriedigung nur aus künftigen Jahresüberschüssen, einem Liquidationsüberschuss oder sonstigem freien Vermögen verlangt und geleistet werden, das die zur vollständigen Befriedigung der übrigen Gläubiger benötigten Mittel übersteigt. Zahlung, Aufrechnung und Zwangsvollstreckung sind ausgeschlossen, soweit dadurch Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung entstehen oder vertieft würden. Eine neue Einzahlung eines Investors ist für sich allein kein Nachweis solchen freien Vermögens.

4 Schutz der übrigen Gläubiger

Die Durchsetzungssperre wird auch zugunsten der übrigen gegenwärtigen und künftigen Gläubiger der Gesellschaft vereinbart. Während Insolvenzreife besteht oder durch die Änderung herbeigeführt würde, können die Parteien die Sperre nicht zu deren Lasten durch bloße bilaterale Aufhebung beseitigen. Die Berechtigung Dritter nach Paragraph 328 BGB bleibt von einer Änderung des zugrunde liegenden Darlehensvertrags unberührt.

5 Nachweise

Vor einer beabsichtigten Zahlung legt die Geschäftsführung den betreffenden Gläubigern einen stichtagsbezogenen Nachweis zur Einhaltung der Voraussetzungen vor. Das bloße Ausbleiben eines Widerspruchs ersetzt diesen Nachweis nicht. Die Vereinbarung enthält keine Bestätigung, dass gegenwärtig ein Insolvenzgrund vorliegt oder ausgeschlossen ist.

6 Bestand und Abgrenzung

Die Forderungen bleiben dem Grunde und ihrer Höhe nach bestehen. Handels- und steuerbilanzielle Folgen sind nach den dafür geltenden Vorschriften zu beurteilen. Die Darlehen der Gründer und von Fridolin Fizzel werden durch diese Vereinbarung weder nachrangig gestellt noch gestundet.

Berlin, 27. Februar 2026

Adelgund Moosbach für ABC · Eberwin Lohr für DEF · Kunigunde Wolkenberger und Kilian Funkenschlag für die Gesellschaft

Ablagevermerk: alle vier Unterschriften am 27. Februar eingegangen.